

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1352/2563

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

บริษัท พ.

บริษัท อ. กับพวก

โจทก์

โจทก์ร่วม

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 265, มาตรา 268 วรรคแรก

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 212, มาตรา 225

แม้การทำปลอมสำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษีและสำเนาใบวางบิล ผู้กระทำความผิดเจตนามุ่งให้เกิดผลเป็นหนี้ค่าสินค้าแยกต่างหากจากกันรวม 6 ครั้ง แต่การขยายเอกสารปลอมทั้ง 6 ฉบับดังกล่าวโดยการโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่บริษัท ค. โดยอ้างว่าโจทก์ร่วมเป็นลูกหนี้จำเลยที่ 1 กระทำในวันและเวลาเดียวกันเพียงสองวัน เจตนาของการใช้เอกสารสิทธิปลอมในการทำนิติกรรมดังกล่าวจึงแยกออกจากกันได้เป็นสองกรรม หาใช่เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียว แต่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ตาม ป.อ. มาตรา 91 ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้มิได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็หยิบยกขึ้นวินิจฉัยให้ถูกต้องได้ แต่ไม่อาจเรียงกระทงลงโทษจำเลยทั้งสองได้ทุกกระทงความผิด เพราะจะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยทั้งสองโดยโจทก์และโจทก์ร่วมมิได้ฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195, 212 ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 264, 265, 268 นับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อข.697/2559 ของศาลจังหวัดมีนบุรี

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 2 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ระหว่างพิจารณา บริษัท พ. ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 (เดิม), 83 จำเลยที่ 1 ปรับ 10,000 บาท จำเลยที่ 2 จำคุก 2 ปี ให้นับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อข.697/2559 ของศาลจังหวัดมีนบุรี หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับความผิดฐานร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 (เดิม), 83 เสียด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในชั้นนี้ซึ่งโจทก์และจำเลยทั้งสองไม่ได้เถียงกัน รับฟังยุติได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 จำเลยที่ 1 ทำสัญญา
โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าสินค้ากล่องกระดาษที่อ้างว่ามีสิทธิได้รับชำระจากบริษัท พ.
โจทก์ร่วม ลูกหนี้ของจำเลยที่ 1 อันเป็นเอกสารสิทธิให้แก่บริษัทไอเอฟเอส
แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 จำเลยที่ 1
มอบสำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษี อันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้แก่บริษัทไอเอฟ
เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันเดียวกันนั้น บริษัทไอเอฟเอส
แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และจำเลยที่ 1 ร่วมกันมีหนังสือแจ้งการ
โอนสิทธิเรียกร้องการรับชำระค่าสินค้าไปยังโจทก์ร่วม ซึ่งมีผู้รับไว้แทนโจทก์ร่วม
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 วันที่ 19 มกราคม 2558 บริษัทไอเอฟเอส แคปปิตอล
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีหนังสือทวงถามให้โจทก์ร่วมชำระหนี้ที่มีต่อจำเลย
ที่ 1 ให้แก่บริษัท โดยมีผู้รับหนังสือทวงถามไว้แทนโจทก์ร่วมเมื่อวันที่ 23 มกราคม
2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) ฟ้องจำเลยที่ 1 และโจทก์ร่วม กับพวกรวม 6 คน เป็นจำเลยในคดีแพ่ง
ของศาลจังหวัดมีนบุรี คดีหมายเลขดำที่ พ.555/2558 ขอให้บังคับจำเลยทั้งหกชำระ
หนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง โจทก์ร่วมซึ่งเป็นจำเลยที่ 4 ในคดีนั้นขาดนัดยื่นคำ
ให้การ และจำเลยทั้งหกขาดนัดพิจารณา ศาลจังหวัดมีนบุรีมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2558 ให้โจทก์ร่วมรับผิดชอบชำระหนี้ค่ากล่องกระดาษ ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้โอน
สิทธิเรียกร้องให้แก่โจทก์ (บริษัทไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)) แล้ว เป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ. 1840/2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหมายแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องเงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกร
ไทย จำกัด (มหาชน) ของโจทก์ร่วมจำนวน 4,925,446 บาท ส่งให้แก่โจทก์ร่วมและ
ธนาคาร สำหรับความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
โจทก์และโจทก์ร่วมไม่อุทธรณ์ คดีจึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

กรณีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า แม้ตามรายงานการตรวจพิสูจน์ ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่สามารถลงความเห็นได้ว่าลายมือชื่อในสำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษี และในสำเนาใบวางบิล เป็นลายมือชื่อปลอมของนางสาวจินตนาและนางสาววัลลภาหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ด้วยสาเหตุที่ลายมือชื่อในเอกสารปัญหาดังกล่าวไม่มีลักษณะพิเศษของการเขียนที่เด่นชัด ทั้งยังเป็นลายมือชื่อในภาพถ่ายเอกสาร กรณีจึงมิใช่เป็นเพราะมีการส่งตัวอย่างลายมือชื่อที่แท้จริงของพยานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองปากนี้ไปเพื่อใช้ตรวจเปรียบเทียบกับเอกสารซึ่งมีข้อพิพาทไม่เพียงพอ หากโจทก์ร่วมได้ให้ความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อลูกจ้างทั้งสองคนของตนอย่างเต็มที่แล้ว ซึ่งเมื่อตรวจดูลักษณะการเขียนของลายมือชื่อนางสาวจินตนาและนางสาววัลลภาที่เคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารต่าง ๆ หลายวาระ กับลายมือชื่อที่บุคคลทั้งสองเขียนขึ้นต่อหน้าพนักงานสอบสวน เปรียบเทียบกับลายมือชื่อในสำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษี และในสำเนาใบวางบิล ซึ่งมีข้อพิพาทแล้วมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดว่ามีใช่เป็นลายมือชื่อของบุคคลเดียวกัน ทั้งเมื่อพิจารณาต่อไปว่า สำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษี ดังกล่าวระบุชื่อของผู้นำสินค้ามาส่งให้แก่โจทก์ร่วมทุกฉบับว่าคือนายประสงค์ ไม่ทราบชื่อสกุลบ้าง นายอรุณ ไม่ทราบชื่อสกุลบ้าง ฉะนั้น นายประสงค์และนายอรุณจึงถือเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สามารถโต้แย้งข้ออ้างของนางสาวจินตนาได้ว่านางสาวจินตนาเคยรับมอบสินค้าไว้จากจำเลยที่ 1 จริงหรือไม่ แต่จำเลยทั้งสองก็หาได้นำตัวบุคคลทั้งสองมาเบิกความยืนยันความในข้อนี้เพื่อหักล้างข้อกล่าวหาของโจทก์และโจทก์ร่วมโดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องใด เช่นนี้ การที่นางสาวจินตนาและนางสาววัลลภาซึ่งถือว่าเป็นประจักษ์พยานรู้เห็นโดยตรงในข้อที่โจทก์ร่วมไม่เคยส่งชื่อสินค้าจากจำเลยที่ 1 มาเบิกความยืนยันลายมือชื่อในเอกสารซึ่งมีข้อพิพาทว่ามีใช่เป็นลายมือชื่อของพยานทั้งสอง โดย

ปรากฏชัดถึงลักษณะการเขียนที่แตกต่างกัน กรณีจึงมิใช่เรื่องที่ยังรับฟังได้ไม่แน่ชัด
ตั้งข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ว่าไม่แน่ว่าลายมือชื่อของนางสาวจินตนาและนางสาว
วัลลภาที่ปรากฏอยู่ในสำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษี และในสำเนาใบวางบิล
เป็นลายมือชื่อปลอมหรือไม่ ใช่แต่เท่านั้น โจทก์และโจทก์ร่วมยังมีนายสรุทธิ
กรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ร่วม และนายกฤต ทนายความประจำบริษัทโจทก์ร่วม
มาเบิกความสนับสนุนอีกว่า ภายหลังจากที่พยานทั้งสองทราบว่าถูกบริษัทไอเอฟเอส
แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟ้องให้ชำระหนี้จากการโอนสิทธิเรียกร้อง
ของจำเลยที่ 1 โดยเงินในบัญชีเงินฝากของโจทก์ร่วมถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่ง
อายัดแล้ว พยานทั้งสองร่วมกันตรวจสอบข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโจทก์
ร่วม ไม่พบว่าโจทก์ร่วมสั่งซื้อสินค้าจากจำเลยที่ 1 ทั้งเมื่อตรวจสอบหลักฐานแห่งหนี้
ซึ่งขอคัดจากสำนวนของศาลจังหวัดมีนบุรีที่เป็นสำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับ
ภาษี และสำเนาใบวางบิล ทั้งนางสาวจินตนาและนางสาววัลลภาต่างยืนยันว่าไม่เคย
เห็นเอกสารดังกล่าวและไม่เคยลงลายมือชื่อรับสินค้าและรับวางบิลไว้จากจำเลยที่ 1
และโดยที่ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีส่วนที่เป็นสำเนาจะต้องคืนให้แก่ผู้ขาย 3 ฉบับ ซึ่ง
ผู้ขายมีหน้าที่ต้องนำส่งให้แก่กรมสรรพากรเช่นเดียวกับโจทก์ร่วม นายกฤตจึงเข้าไป
ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร จังหวัดนนทบุรี ไม่พบว่ามีเลขที่ใบกำกับภาษีที่
ปรากฏอยู่ในสำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษี อยู่ในฐานข้อมูลของกรม
สรรพากรแต่อย่างใด จำเลยที่ 2 เองก็เบิกความตอบคำถามค้านของโจทก์รับว่ามีหน้า
ที่ส่งใบกำกับภาษีให้แก่กรมสรรพากรด้วย จึงเจือสมพยานหลักฐานโจทก์และโจทก์
ร่วม ข้อเท็จจริงเป็นอันฟังได้ว่าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อต่างมีหน้าที่นำส่งสำเนาใบส่งสินค้า/
สำเนาใบกำกับภาษีซึ่งมีระบุจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ให้แก่กรม
สรรพากรไว้ใช้สอบทานกัน ด้วยเหตุนี้ หากจำเลยที่ 1 ขายสินค้าให้แก่โจทก์ร่วมจริง
และนางสาววัลลภาลงลายมือชื่อในใบวางบิลให้ชำระค่าสินค้าไปแล้ว โจทก์ร่วมและ
จำเลยที่ 1 ย่อมต้องส่งสำเนาใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีให้แก่กรมสรรพากรเพื่อบันทึก

ไว้ในฐานข้อมูล การที่นายกฤตพยานโจทก์และโจทก์ร่วมเบิกความยืนยันว่าได้ไปตรวจสอบแล้ว แต่ไม่พบเลขที่ใบกำกับภาษีของสินค้าที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าขายให้แก่โจทก์ร่วมในฐานข้อมูลกรมสรรพากร จึงเป็นข้อสนับสนุนให้เห็นว่าโจทก์ร่วมไม่เคยซื้อสินค้าจากจำเลยที่ 1 และลายมือชื่อของนางสาวจินตนา กับนางสาววัลลภา เป็นลายมือชื่อปลอม ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมเชื่อได้โดยมั่นคงว่าลายมือชื่อของนางสาวจินตนาและนางสาววัลลภาในสำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษี กับในสำเนาใบวางบิล เป็นลายมือชื่อปลอม โจทก์ร่วมไม่เคยสั่งซื้อสินค้าดังที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวจากจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 2 ย่อมทราบข้อเท็จจริงเรื่องนี้อยู่แก่ใจ การที่จำเลยทั้งสองยังร่วมกันนำมูลหนี้ตามสำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษี จำนวน 3,747,172.10 บาท ซึ่งเป็นเอกสารปลอมไปขายให้แก่บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยการโอนสิทธิเรียกร้องเมื่อวันที่ 1 และวันที่ 3 ตุลาคม 2556 โดยอ้างว่าโจทก์ร่วมเป็นลูกหนี้ของจำเลยที่ 1 ย่อมทำให้โจทก์ร่วมได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟ้องร้องให้ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวทั้งที่ไม่มีอยู่จริง จำเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐานร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอม ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งสองนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น อย่างไรก็ดี แม้การทำปลอมสำเนาใบส่งสินค้า/สำเนาใบกำกับภาษี และสำเนาใบวางบิล ผู้กระทำมีเจตนามุ่งให้เกิดผลเป็นหนี้ค่าสินค้าในแต่ละวันซึ่งโจทก์ร่วมต้องชำระให้แก่จำเลยที่ 1 แยกต่างหากจากกันรวม 6 ครั้ง โดยนำมาสรุปรวมเป็นยอดเดียวกันตามใบวางบิลที่ทำปลอมขึ้นจึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิรวม 6 กระทั่ง แต่การขายใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีทั้ง 6 ฉบับ กระทำในวันและเวลาเดียวกันเพียงสองวันคือในวันที่ 1 และวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เจตนาของการใช้เอกสารสิทธิปลอมในการทำนิติกรรมดังกล่าวจึงแยกออกจากกันได้เป็นสองกรรม หากใช่เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย แต่เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 91 ซึ่งโจทก์บรรยายฟ้องและมีคำขอตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ไว้แล้ว ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้มิได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็หยิบยกขึ้นวินิจฉัยให้ถูกต้องได้ แต่ไม่อาจเรียงกระทงลงโทษจำเลยทั้งสองได้ทุกกระทงความผิด เพราะจะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยทั้งสอง โดยโจทก์และโจทก์ร่วมมิได้ฎีกา ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195, 212 ประกอบมาตรา 225 โดยเห็นสมควรวางโทษจำเลยที่ 2 ให้เบาลงให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดี

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 (เดิม), 83 เป็นการกระทำความผิดสองกรรมต่างกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 แต่ให้ลงโทษเพียงกรรมเดียวจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ธนสิทธิ์ นิลกำแหง-สิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล-สนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์)

ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นางสาวอุษณีย์ วิลาศชัยยันต์

ศาลอุทธรณ์ - นางจิตติยาภา เจริญเหรียญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ